



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד רפי וינברגר
יפו 216, ירושלים
טל': 02-5003616 פקס: 02-5003617

נגד		הנתבעים
1	זאב שטיינר	
2	ארנון בן עליזה	

באמצעות ב"כ: עו"ד קמינצקי מרדכי - העצמאות 55, ת.ד. 216
העצמאות 55, באר שבע
טל': 08-6233366 פקס: 08-6276819

פסק דין משלים

1. ביום 13.08.20 ניתן על ידי פסק דין בתביעות שבכותרת (להלן – **פסק הדין**). על-פי פסק הדין חויבו הנתבעים לשלם לתובעת את חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף בהתאם ליחס שבין שטח רצפת היחידות שבבעלותם לבין שטח כלל היחידות בבית המשותף. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת באשר לסיווג הגג והחניון אם כהצמדה ליחידות התובעת או שמא כיחידה עצמאית ונפרדת המצויה בבעלות התובעת. מחלוקת זו היה בה כדי להשליך על גובה חובם של הנתבעים, זאת כיוון שהצמדה אינה מובאת בחשבון בחישוב דמי הניהול על-פי חוק המקרקעין. בהעדר רישום בפנקס הבתים המשותפים נקבע על ידי בפסק הדין כי שטח החניון יובא במניין השטחים לחיוב כיחידה עצמאית ונפרדת ואילו הגג יוכר כהצמדה ולפיכך לא יובא בחשבון בעת חישוב דמי הניהול. בנוסף, בפסק דיני לא התרתי לתובעת לתקן את סכומי התביעה בשלב מאוחר משלא נתקבלה כל רשות לכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כמו כן דחיתי את טענת הנתבעים לפיה הוצאות התובעת בהן עליהם לשאת לפי חלקם לא היו סבירות וכללו הוצאות בגין שירותים שאינם חלק מהסכמי הניהול. כן נדחו טענותיהם של הנתבעים בדבר חיובם בהוצאות פיקטיביות בגין העסקתה של גב' גוזלן אשר שימשה לפי העדויות עוזרת מנכ"ל אצל התובעת. הטעם לכך היה שהוצאות שכרה של גב' גוזלן נכללו בדו"חותיה הכספיים של התובעת לשנים הרלוונטיות לתביעה וכי אלה בוקרו ונחתמו על ידי רואי חשבון. הנתבעים, שעליהם הוטל להוכיח טענה מסוג זה, לא הציגו כל ראיה לסתור את דו"חותיה הכספיים של התובעת ובכלל זה נמנעו מלזמן את גב' גוזלן לעדות, הימנעות אשר פועלת לרעתם בנקודה זו.

בנוסף נקבע בפסק דיני כי התובעת זכאית לריבית פיגורים כמוסכם בהסכמי הניהול בין הצדדים ואולם בשים לב להתארכות ההליך הוגבל החיוב לתקופה של 4 שנים ממועד היווצרות החוב.

2. הצדדים הגישו ערעורים הדדיים על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (עש"א 3712-11-20 ועש"א 11428-11-20). בית המשפט של ערעור (כב' הש' ג. גדעון) קיבל באופן חלקי את ערעורי הצדדים וקבע כי בהעדר התנגדות לכך מצד הנתבעים יש לקבל את טענות התובעת באשר לתיקון סכומי התביעה. כן נקבע כי אין להביא בחשבון את הגג והחניון במניין השטחים לחישוב הוצאות האחזקה. עוד נקבע כי אין מקום לקצר את תקופת הריבית. בית המשפט שלערעור אף הורה על תיקון טעות סופר שנפלה בפסק הדין (להלן – **פסק הדין של ערעור**).

אשר לטענת הנתבעים לפיה יש להפחית את שכרה של הגב' גוזלן מסך ההוצאות, טענה שכאמור נדחתה בפסק דיני, קבע בית המשפט המחוזי כלהלן: "**אשר לטענת 'החיוב הפיקטיבי' לעניין שכרה של הגברת גוזלן - דעתי איננה כדעת כב' המפקחת, לעניין נפקות אי העדת הגברת גוזלן. לסברתי, המדובר בעדה אשר יש לה קרבה ברורה לבעליה של ליאת, ולחברה עצמה, ועל כן, יש לזקוף את דווקא לחובת ליאת את הימנעות מהעדתה, בהיותה כמובן, עדה חיונית לברור המחלוקת בשאלת עצם עבודתה בחברה, מהות תפקידה וסבירות שכרה בתקופה המדוברת. אינני סבור גם, כי די בכך שהוצאה זו נרשמה בדו"חות החברה, אף אם מדובר בדו"חות מבוקרים, כדי להוכיח כי**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הגב' גוזלן אכן בצעה תפקיד חיוני בחברה, אשר בגינו עשוי שכרה להיחשב כהוצאה רלוונטית לענייננו, וכי שכרה זה היה סביר ביחס להיקף עבודתה.

יחד עם זאת, בהינתן כי כב' המפקחת היא אשר שמעה את הראיות, לרבות עדויותיהם של המערערים עצמם (ובפניה גם עמדה חקירה של חוקר פרטי אשר אליה התייחסה בפסק הדין), והיות שדחיית טענת המערערים בפסק הדין נסמכה, במידה לא מבוטלת, על המסקנה בעניין נפקות אי העדת הגברת גוזלן כעדה מטעם המערערים, סבורני, כי נכון להשיב גם עניין זה אל כב' המפקחת, אשר תשוב ותבחן את הראיות שלפניה ואת טענות הצדדים בנקודה זו, ותפסוק בסוגיה לגופה."

כן נקבע על ידי בית המשפט של ערעור כי: "ההליך מוחזר אל כב' המפקחת לצורך הכרעה בשאלת הוצאות שכרה של הגב' גוזלן ולצורך קביעת חובם המערערים לליאת ע"פ האמור לעיל"

למען שלמות התמונה יצוין כי בקשת רשות ערעור שהגישו הנתבעים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי נדחתה בהחלטת כב' השופט א' שטיין מיום 6.7.21 (רע"א 4621/21 ארנון בן עליזה נ' ליאת – שירותי אחזקת מבנים בע"מ (פורסם בנבו, 06.07.21)).

3. העולה מן האמור, כי למעשה תביעתה של התובעת התקבלה כמעט על כל רכיביה וכל שנותר כעת הוא להכריע בשאלת שכרה של גב' גוזלן וקביעת חובם של הנתבעים בהתאם לתיקונים שנעשו במסגרת פסק הדין של ערעור. טרם הכרעה, יפורטו להלן טענות הצדדים בעניין העסקת גב' גוזלן וכן מלוא הראיות שעמדו בפניי בסוגיה זו.

4. עמדת התובעת בסיכומיה היתה כי לא עלה בידי הנתבעים לסתור את נכונותם או אמינותם של הדו"חות הכספיים ואף רואה החשבון מטעמם התייחס אליהם כאל "תורה מסיני". נטען כי הלה העיד שאין לו כל ניסיון עם חברות ניהול ולפיכך לא ברור מה היווה בסיס לקביעתו בדבר אי נחיצות התפקיד בו שימשה גב' גוזלן בחברה ואי סבירות השכר ששולם לה. לעומתו, רואה החשבון מטעמה של התובעת העיד כי יש לו ניסיון קודם עם חברות ניהול וכי היקף הוצאות הניהול של התובעת כפי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שמופיע בדרישות החיוב שלה, סביר בהחלט. עוד טענה התובעת כי טענת הנתבעים לפיה גב' גוזלן לא נראתה עובדת במשרדי החברה נטענה בעלמא ואין בה כדי ללמד דבר. מלבד זאת, מדובר בטענה שלא בא זכרה בתצהיריהם של הנתבעים ולפיכך היא מהווה הרחבת חזית אסורה אשר די בה כדי לדחותה.

5. מנגד טענו הנתבעים כי לא הוצגה כל ראיה שיש בה כדי ללמד על העסקתה של גב' גוזלן ולפיכך כי מדובר בהעסקה פיקטיבית. בתוך כך טענו הנתבעים כי אין בנמצא ולו מסמך אחד שנחתם בחתימתה של גב' גוזלן או עדות קונקרטית לגבי מהותה ואופייה של העבודה שבוצעה על ידה כנטען. נוסף על כך טענו הנתבעים כי אין בין התובעת לגב' גוזלן הסכם העסקה, אין דו"ח שעון נוכחות ולמעשה אין כל עדות אובייקטיבית לכך שגב' גוזלן שהתה ולו יום אחד בעבודה. עוד לטענת הנתבעים, הגב' גוזלן עבדה בחברה חמש שנים בלבד והרי התובעת טוענת שתפקידה חיוני, על כן לא ברור כיצד הסתדרה בלעדיה בתקופות בהן לא עבדה בחברה. לבסוף טענו הנתבעים כי הימנעותה של התובעת מלהעיד את גב' גוזלן לצורך קביעת ממצאים עובדתיים הדרושים לשם הכרעה בסוגיה זו ראוי שתיזקף לחובתה בהערכת משקלן הכללי של הראיות.

6. אקדים ואומר כי החומר הראייתי שהעמידו בפניי הצדדים בעניין זה הוא דל ביותר.

7. בחוות דעתי של רואה החשבון חילי מטעם הנתבעים צוין כך (עמוד 5 לחוות הדעת - נספח א-3 לתצהירי הנתבעים):

"מעיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות התמחירים שהומצאו בפני עלו מספר דברים... החל מחודש דצמבר 2010 נוספה עובדת חדשה לחברה, הגב' רות גוזלן, שכפי שנמסר לי היא אשתו של מר שמעון גוזלן שהוא הבעלים של חברת ליאת וכן של חברת שיא פרויקטים בע"מ (לשעבר ש. גוזלן בע"מ) בעלות שכר ממוצעת של 13,000 ש"ח (שלושה עשר אלף ש"ח לחודש). סך עלות העסקתה לאורך כל התקופה, עד וכולל סוף שנת 2015 הסתכמה לסך 779,486 ש"ח. עד לסוף שנת 2010 סעיף הוצאות הנהלת חשבונות ומזכירות צמח מחיוב חודשי ממוצע של 1,200 ש"ח ל-2,800 ש"ח ואף האמיר לסך של 5,320 ש"ח בשנת 2015. החברה התנהלה עד לאותו שלב, אוקטובר 2010,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאשר לא היה צורך בהעסקתה של עובדת נוספת ומאז צמחו חיובים למחזיקים. לא הונחה דעתי על נחיצות הצורך לגבי העסקתה של הגב' גוזלן כמנהלת ו/או כעובדת.

8. מנגד, בחוות דעתי של רואה החשבון טרייבנד מטעם התובעת צוין כי:

"על פי דוחות עלות שכר שעמדו בפני עלות שכרה של גב' רות גוזלן בשנים 2005 – 2010 הינו 764,578 ש"ח (בחו"ד רו"ח חילי סך של 779,486 ש"ח) אך בשקלול ההשפעה על החיוב היחסי האמור, הפרש זה אינו מהותי... גם בגין עלות שכרה של גב' גוזלן בסך 779,486 ש"ח (נספח 7 לחו"ד רו"ח חילי)... הגדיל רו"ח חילי וקבע כי 'לא הונחה דעתי על נחיצות הצורך לגבי העסקתה של הגב' גוזלן כמנהלת ו/או כעובדת', גם לגבי נטרול הוצאה זו איני מסכים, להערכתי בהתאם להיקף פעילות החברה ועיסוקה קיים צורך ובעיקר בעקבות אי תשלום של חלק מהדיירים, לבצע מעקב שוטף ומנוהל על כל ההכנסות והגבייה, בין היתר לבצע מעקבי הנהלת חשבונות, ישיבות, בירורים, המצאות מסמכים, צילומים, עבודות שוטפות ומשרדיות ולבצע אכיפה שדורשת העסקתם של שני עובדים. וכן איני מוצא בחו"ד רו"ח חילי על מה מבוססת קביעה זו שלו ... 'לא הונחה דעתי בצורך...'. משמעות נטרול הוצאה זו היא כי תחשיב החיובים ע"פ רו"ח חילי קטן בטווח של 20,900 ש"ח – 29,359 ש"ח מהחיוב שאמור להיות." (ההדגשות במקור)

9. בשלב שמיעת הראיות העיד רואה החשבון טרייבנד לעניין זה כי (פרוטוקול הדיון מיום 25.4.18

עמוד 32 שורות 4-18 ועמוד 33-34 שורות 25-27 ו- 1-14 בהתאמה):

ת: כאילו גם אם אני אשב כמו שרואה חשבון חילי.

ש: כן.

ת: יכול לבוא ולהגיד מניסיוני, אני רואה חברה, ולדעתי לא צריך שם ניהול, זה הטענה שלו בעצם.

ש: כן.

ת: הוא לא סתם מחריג את זה, הוא אומר לדעתי בחברה הזאת לא צריך ניהול.

ש: כן.

ת: אז גם אני יש לי כמה שנים ניסיון, ואני חושב שחברה כזאת כן צריכה ניהול, מישהו צריך לנהל

את העסק הזה, היא לא מתנהלת לבד וזה עולה כסף. אז ברמת היקף העלויות זה נראה לי סביר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

...

ת: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו מעבר לזה, אפרופו אתה. רואה חשבון חילי גם אמר זאת הוצאה, גם אתה רמזת פה, פיקטיביות, לא ראיות, לא מתאימות. יש פה רואה חשבון מבקרים. דו"חות כספיים מבוקרים. זה משרד מאוד מאוד מכובד, גדול, אחד המשרדים הגדולים בארץ, בסדר... אני חושב שאם רואי החשבון היו חושבים כמוך, שזה הוצאה פיקטיבית, רק בגלל שיש קשר אישי, או אני לא יודע מה, אני חושב שהם גם היו אומרים... אתה רואה שנה אחרי שנה יש את העלות שכר הזאת, ויש את העלויות האלה, רואי החשבון חושבים שזה לגיטימי, חושבים שכן צריך פה ניהול.

...

ש: ראית מסמך אחד בחתימת הגב' גוזלן?

ת: זה לא הנהלת חשבונות של החברה.

ש: אני שאלתי שאלה אדוני, ראית או לא ראית?

ת: לא, וזה לא השאלה ששאלת, אני לא אמור לחפש בכלל מסמך כזה.

...

ש: עכשיו, כמה שעות לניסיוןך מנהל צריך לנהל לחברה כזאת?

ת: כמה שעות חודשיות?

ש: כן.

ת: אני יודע.

ש: כשיש עוד מישהו שמתפעל.

ת: זה בערך משרה וחצי ביחד.

ש: הבנתי.

ת: שני אנשים שמתחלקים במשרה וחצי.

10. בהקשר זה העיד גם רואה החשבון חילי ובחקירתו מאותו יום מסר כי אין לו ניסיון עם חברות ניהול

ואולם יש לראות בנתונים המופיעים בדו"חות כספיים מבוקרים כתורה מסיני, וכלשונו (פרוטוקול

הדיון עמוד 128 שורות 8-1 ו-14-18 ועמוד 131 שורות 12-25 בהתאמה):



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"ת: מה שנתבע בחברה זה מהדו"חות, אני משמה לוקח את הנתונים

...

ש: אם אני מבין נכון, מה שרשום במאזנים המבוקרים, היות והם בוקרו.

ת: כן.

ש: ואם רואה החשבון היה אמור לבחון אותם כהוצאה והלגיטימיות שלה, אז מבחינתך הוצאות מוכרות ולגיטימיות?

ת: כן, אני התייחסתי לדו"חות הכספיים המבוקרים בתור תורה מסיני, אני גם כותב את זה.

...

ש: הבנתי. תגיד לי אתה עסקת בביקורת או בדיקת מאזנים, הוצאות, הכנסות, של חברות ניהול ואחזקה, עסקת בזה אי פעם?

ת: חברות ניהול ואחזקה.

ש: כמו מתחזקים, כמו ניהול קניונים, כמו כל ניהול אחר, אני לא יודע.

ת: לא.

ש: כלומר אתה לא יודע נניח מניסיוןך כרואה חשבון אם הוצאה מסוימת היא ריאלית, או לא ריאלית, או צריך יותר, פחות.

ת: לא, אני מתעסק בנושאים אחרים.

ש: לא בתחום הניהול של חברות אחזקה?

ת: לא, לא. "

11. על אודות מהות תפקידה והיקף עבודתה של גב' גוזלן בחברה העיד בעלה ומנהלה הכללי של התובעת

מר שמעון גוזלן ובתשובותיו מסר כי (פרוטוקול הדיון עמודים 59-60 שורות 25-27 ושורות 6-26 ועמוד 64-66 שורות 26-27, 1-12, 19-27 בהתאמה):

"ש: עכשיו תאמר לי בבקשה, אתה מסכים איתי שבחומר שאנחנו ראינו, ואין שום מסמך בחתימת

אשתך?

ת: אשתי?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש: כן.

ת: איזה חתימות אתה רוצה שיהיה לה?

ש: שאלתי אם יש או אין.

ת: על מה?

ש: אני שואל אותך.

ת: היא עוזרת לי, הוא (צ.ל היא – צ.ק.ש) באה במקומי בחלק מהדברים. אתה אף פעם לא רואה את זה שאני מתנדב בכל הדברים האלה ואף פעם לא גובה כסף, בגין כל הנזקים על ידי הבירורים, והמומחים, וחוות הדעת, והדיבורים, והשיחות, שהמשכורת שלי היא 100,000 שקל לחודש, אני לא מקבל שקל. אז חלק מהדברים היא עושה, כי אין לי זמן לעשות את הפעולות השוטפות הרגילות שצריכים לעשות בחברה, והיא יכולה להיות זה בכלל הכל מההוצאה שמה בתוך המערכת הזאת. אם הייתי הולך לפי משכורות שלי או חלק או מעמיס ניהול אז זה היה עולה פי כמה ולא רציתי ללכת לשמה.

...

אני מנכ"ל, היא עוזרת שלי, היא מנהלת את הדברים בעבודה השוטפת של החברה הזאת.

...

ש: עכשיו מר גוזלן, תסכים איתי שאף אחד, לפחות אף אחד מהקליינטים שלי אמר לי שהוא מעולם לא ראה את אשתך בבניין עושה משהו, מדברת איתו על חשבון, עושה משהו שקשור לעניין הזה, הוא צודק או טועה?

ת: הוא לא צודק בכלל, הוא לא מכיר את אשתי. מתי היו באים בכלל, מתי היו שם?

ש: יש לי שאלה.

ת: מתי הם באים, מתי היו שמה.

ש: הם לא באים, הם עובדים שמה כל השנים.

ת: הם לא עובדים בקומה שלי.

ש: הוא אומרים שהם לא מכירים אותה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת: ולא בתוך המשרדים שלי, ולא ביחידה שלי, ואין להם קשר אלינו בקטע הזה של החברה.

...

"ש. מי עבד בשנים הרלוונטיות בחברת ליאת אחזקות, ובאיזה היקף משרה?

ת. שמעון גוזלן, אשתי.

ש. באיזה היקף משרה?

ת. לפי הצורך, זה לא מוגדר בזמנים, לפי הצורך כל אחד כמו בשלו נכנס, מגיע, שואל, מקבל תשובות, מבקש להראות, לטפל, לעשות, מודיע, הכל באופן שוטף זה מתנהל ככה הרבה מאוד שנים."

12. ואומנם לאחר ששבתי ובחנתי את הטענות ואת הראיות לגופן לא מצאתי מקום לסטות מהחלטתי כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין.

13. בכל הנוגע לעצם העסקתה של גב' גוזלן וסבירות השכר ששולם לה מקובלת עלי עמדת רואה החשבון טרייבנד כפי שבאה לידי ביטוי במסגרת חקירתו לפיה בחברה בתחום עיסוקה ובהיקף פעילותה של התובעת נדרשת העסקתם של כשני עובדים וכי הוצאות התובעת בגין שכר עבודה בתקופה הרלוונטית הן סבירות (פרוטוקול הדיון מיום 25.4.18 עמוד 32 שורות 4-18 ועמוד 33-34 שורות 27-25 ו-14-1 בהתאמה).

14. אל מול עדותו זו של רואה החשבון טרייבנד עומדת עדותו של רואה החשבון חילי אשר הסתפק באמירה בעלמא לפיה לא הונחה דעתו בדבר נחיצות העסקתה של גב' גוזלן כעובדת או כמנהלת בחברה. זאת, בעוד שעל פי עדותו אין לו כל ניסיון עם חברות ניהול מסוג זה של התובעת (פרוטוקול הדיון עמוד 128 שורות 1-8 ו-14-18 ועמוד 131 שורות 12-25 בהתאמה).

15. אומנם סביר היה שהתובעת תוכל להציג מסמך בחתימת הגב' גוזלן (פרוטוקול עמוד 59-60 שורות 25-27 ו-1-6 בהתאמה) אך יחד עם זאת, ובהתחשב בכך שלא נטען שהתובעת העסיקה מעבר לשני עובדים, אני מוצאת להעדיף את עמדת התובעת בסוגיה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. אציין כי למסקנה זו הגעתי על סמך הראיות גופן, ובהתעלם מכך שהדו"חות שהגישה התובעת הם דו"חות מבוקרים שהפסיקה הקנתה להם חשיבות ומשקל ראייתי נכבד (ראו למשל פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין בע"א 462/20 אורי אטיאס נ' גלעד בובליל (פורסם בנבו) פסקה 29 (12.9.21)).
17. כאמור לעיל, לאחר שהכרעתי בסוגיית שכרה של גב' גוזלן הרי שמלוא טענות התובעת התקבלו ושיטת החישוב שבה נקטה התובעת אושרה במלואה, למעט קביעת החלק היחסי של כל אחד מן הנתבעים שלא בהתאם לשיטת העמסה שכן קביעה זו המובאת בפסק דיני לא שונתה.
18. בהתאם לפסק הדין, חלקו היחסי של הנתבע 1 בהוצאות האחזקה הוא בשיעור של 4.86% (3,243/157.66 מ"ר) ואילו חלקו היחסי של הנתבע 2 הוא בשיעור של 6.51% (3,243/211.4 מ"ר).
19. בהתאם למסקנות פסק הדין שלערעור בדבר סכומי התביעה המתוקנים הרי שהתקופה הרלוונטית לתביעה בעניינו של הנתבע 1 היא מיום 1.1.05 ועד ליום 31.12.15 ובעניינו של הנתבע 2 מיום 1.1.06 ועד ליום 2.5.16 (ראו לעניין זה תצהיר עדותה המשלים של התובעת מיום 26.1.17).
20. כעולה מחוות דעתו של רואה החשבון טרייבנד, סך הוצאות התובעת (בצירוף 15%) בתקופה הרלוונטית לתביעה בעניינו של הנתבע 1 הוא 5,729,060 ש"ח ובעניינו של הנתבע 2 הוא 5,374,571 ש"ח (ראו נספח ז'4 לחוות דעתו של רו"ח טרייבנד בעניינם של כל אחד מהנתבעים – צורף לתצהיר המשלים מטעם התובעת מיום 26.1.17).
21. מכאן שחלקו של הנתבע 1 בדמי הניהול והאחזקה לתקופה הרלוונטית הוא בסך 278,432 ש"ח. ובניכוי הסכומים ששולמו על ידו לתובעת בסך 148,521 ש"ח - סך של 129,911 ש"ח.
22. חלקו של הנתבע 2 בדמי הניהול והאחזקה לתקופה שעד ליום 31.12.15 הוא בסך 349,884 ש"ח, ובניכוי הסכומים ששולמו על ידו בתקופה זו בסך 169,961 ש"ח - סך של 179,923 ש"ח. אשר לחובו של הנתבע בגין התקופה שבין 1.1.16 לבין 2.5.16 (רבעון), יצוין כי בהתאם לנתוני חוות דעתו של רו"ח טרייבנד סך הוצאות האחזקה בשנת 2016 (בצירוף 15%) הוערך בסכום של 655,369 ש"ח (ראו נספח ז'8 לחוות הדעת). כמו כן, חלקו היחסי של הנתבע בהוצאות האחזקה הועמד בתקופה זו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בשיעור נמוך יותר של 6.26% ולפיכך חלקו של הנתבע בדמי הניהול והאחזקה בגין תקופה זו הוערך בסכום כולל של 17,084 ש"ח. מכאן שסך חובו של הנתבע כלפי התובעת בגין התקופה הרלוונטית הוא 197,007 ש"ח.

23. אשר על כן ולאור האמור הנתבעים ישלמו את חובם לתובעת, כמפורט לעיל, בצירוף מע"מ וריבית פיגורים על-פי סעיף 16 להסכמי הניהול בין הצדדים.

24. כיוון שהצדדים לא נדרשו לטעון או להעיד מחדש, ישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ג חשון תשפ"ב, 19 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין